

Investigación marco legal

Estudiante: Rua Echalar Juan Manuel **Carrera:** Ing. Ciencias de la Computación

1. Descripción del caso

El caso seleccionado es el proceso penal seguido contra el comercio “BIT & BYTE”, ubicado en la ciudad de Cochabamba, donde la Policía Boliviana, con autorización fiscal, ejecutó un operativo de allanamiento en el que se descubrió la venta y distribución de software sin licencia, entre ellos programas de Microsoft y Adobe. Los agentes incautaron discos compactos, unidades de almacenamiento y equipos de cómputo con copias ilegales, iniciándose una investigación por violación de derechos de autor. Este proceso fue uno de los primeros antecedentes judiciales en Bolivia relacionados con la piratería informática y constituyó un ejemplo de aplicación de la Ley 1322 de Derechos de Autor (Bolivia.com, 2003).

2. ¿Vale la pena iniciar un proceso legal? ¿Por qué?

Sí, vale la pena iniciar el proceso legal porque la comercialización de software sin licencia constituye una vulneración a los derechos patrimoniales de los autores y titulares de los programas, protegidos por la Ley 1322 y el Código Penal boliviano. Además, este tipo de delitos genera perjuicio económico, fomenta la competencia desleal y propicia riesgos informáticos asociados al uso de software alterado o sin soporte. Desde el punto de vista legal, el proceso permite aplicar sanciones, recuperar evidencias y establecer precedentes que refuercen el respeto a la propiedad intelectual. Desde la perspectiva forense, legitima la intervención técnica para obtener pruebas válidas conforme al Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 1970), garantizando la validez y admisibilidad de las evidencias digitales recolectadas.

3. ¿Qué artículo(s) del Código Penal se pueden aplicar, por qué?

El artículo aplicable es el Artículo 362 del Código Penal boliviano, que sanciona a quien, con ánimo de lucro y en perjuicio ajeno, reproduzca, distribuya, publique o almacene ejemplares de obras protegidas sin autorización del titular. Este artículo abarca directamente el caso, dado que la venta de copias ilegales de software representa una forma de reproducción y distribución ilícita con beneficio económico para el infractor. De forma complementaria, el Artículo 363 y los artículos correlativos del Código Penal amplían el alcance a otras formas de infracción de propiedad intelectual. La Ley 1322, en su Artículo 66, establece además la aplicación del Código Penal a las violaciones de derechos de autor, incluyendo expresamente los programas informáticos como obras literarias protegidas.

4. Qué marco legal (leyes, decretos supremos, resoluciones, circulares) se pueden aplicar al caso o servir de fundamento

El marco legal aplicable está constituido por:

- Ley N° 1322 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que reconoce al software como obra protegida y define los derechos patrimoniales de sus autores.
- Decreto Supremo N° 24582, Reglamento del Soporte Lógico (Software), que desarrolla la protección legal del software y dispone que las violaciones al derecho de autor se sancionan conforme al Título XIV y los artículos 362 y 363 del Código Penal.
- Código Penal de Bolivia, en su Artículo 362 y correlativos, que tipifican los delitos contra la propiedad intelectual.
- Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 1970), que regula el procedimiento de investigación, la obtención de pruebas, las medidas cautelares, la cadena de custodia y las pericias técnicas, fundamentales en la fase de reconocimiento.
- Disposiciones administrativas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), que certifican la titularidad de los derechos sobre las obras y programas de ordenador.
- Protocolos y manuales técnicos de la Policía Boliviana y del Ministerio Público para el tratamiento de evidencias digitales, que aseguran la validez técnica y legal de la investigación.

5. ¿Cuál sería la evidencia que usted consideraría para ese caso?

Las evidencias que se deben considerar incluyen:

- Discos ópticos (CD, DVD), memorias USB, discos duros y cualquier otro soporte físico que contenga copias ilegales del software.
- Imágenes forenses completas de los discos duros incautados, con su respectivo cálculo de hash (MD5 o SHA256) antes y después de la adquisición, garantizando la integridad de los datos.
- Archivos ejecutables, instaladores, seriales, cracks o keygens encontrados en los equipos incautados.
- Documentación contable y comercial: facturas, libros de venta, catálogos o listas de precios que evidencien la comercialización del software sin licencia.
- Publicidad física o digital del comercio que ofrezca software ilegal.
- Testimonios de clientes, empleados o proveedores que confirmen la distribución de copias ilegales.

- Registros de licencias y comprobantes de propiedad emitidos por los titulares del software (Microsoft, Adobe, etc.).
- Actas de allanamiento, actas de incautación y documentos de cadena de custodia firmados por el personal interviniente.
- Informes periciales elaborados por especialistas en informática forense, con procedimientos, herramientas utilizadas y resultados detallados.
Toda la evidencia debe ser recolectada conforme a las etapas de protección, fijación, colecta, embalaje y cadena de custodia descritas en el manual de investigación criminal, asegurando su integridad y validez judicial.

6. Cómo se resuelve el caso: ¿será a través de una auditoría de sistemas, de informática forense u otro método?

El caso se resuelve mediante un proceso integral que combina la informática forense con la aplicación de procedimientos legales y una auditoría documental. En la Fase de Reconocimiento, se analiza la viabilidad penal, la identificación del presunto delito y la posibilidad de obtención de evidencia. Posteriormente, en la intervención técnica, se realiza la protección y fijación de la escena del hecho, la toma de imágenes forenses y la recolección de soportes físicos. Luego se lleva a cabo el peritaje técnico en informática forense, analizando los sistemas incautados para identificar copias ilegales y rastros de distribución. Paralelamente, una auditoría contable y administrativa establece el beneficio económico obtenido. Finalmente, los informes periciales y la documentación procesal se presentan ante el Ministerio Público, que formula la acusación conforme al Artículo 362 del Código Penal. La resolución judicial se alcanza en base a la valoración de las pruebas digitales, testimoniales y documentales, garantizando el cumplimiento del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Por tanto, el caso se resuelve principalmente mediante la informática forense, complementada por auditorías administrativas y procedimientos judiciales.

Bibliografía

Agencia Boliviana de Información. (2003, mayo). Concluye el primer juicio contra distribuidor de software pirata. Bolivia.com. Recuperado de <https://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/detallenoticia13663.asp>

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — SENAPI. (1992). Ley N° 1322, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Recuperado de <https://senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/media/20190204220503-ley-1322.pdf>

Decreto Supremo N° 24582 (1997). Reglamento del Soporte Lógico (Software). Recuperado de <https://www.lexivox.org/norms/BO-RE-DS24582.html>

Código Penal — Estado Plurinacional de Bolivia. (texto vigente). Artículo 362 y correlativos (Delitos contra la propiedad intelectual). Recuperado de <https://bolivia.infoleyes.com/articulo/32881>

Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), Ley N° 1970 (1999). Texto del NCPP (procedimiento penal aplicable a investigaciones, medidas cautelares y actas). Recuperado de <https://bivica.org/file/view/id/4718>